

1503272-13.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/11/2022

... do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503272-13.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503272-13.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANDERLEI LUIZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

VANDERLEI LUIZ foi processado como incurso nas penas do art. 155, na forma do art. 14, II, ambos do CP, porque no dia 27/12/2021, por volta das 13h30, na Rodovia Edgar Máximo Zamboto, 1081, nesta cidade e comarca, tentou subtrair para si fios de cobra da rede pública, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida por decisão proferida em 20/4/2022, à fl. 164.

Resposta à acusação às fls. 244/245, reservando-se o direito de manifestação oportuna sobre o mérito.

O recebimento da peça acusatória foi confirmado às fls. 246/247.

Realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 262/264), decretou-se a revelia do acusado, bem como foram ouvidas duas testemunhas.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão acusatória, com fixação do regime inicial fechado de cumprimento. A defesa pontuou contradições nos depoimentos dos guardas municipais, esclareceu que não houve dolo na conduta do réu e que o fato é atípico, devendo incidir o princípio da bagatela.

É o relatório.

O processo transcorreu regularmente. Não há irregularidades a serem sanadas. A preliminar confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

De acordo com a doutrina, "furtar significa apoderar-se ou assenhorear-se de coisa pertencente a outrem, ou seja, tornar-se senhor ou dono daquilo que, juridicamente, não lhe pertence. O nomen juris do crime, por si só, oferece uma bem definida noção do que vem a ser a conduta descrita no tipo penal" (Nucci, Código Penal Comentado, 21ª ed., p. 804).

Na hipótese, o delito está materializado pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 3), boletim de ocorrência (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de avaliação (fls. 21/22), e depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

O guarda municipal Macklin dos Santos disse que no local dos fatos avistaram Vanderlei em posse de fios de cobre; questionado, disse que já estavam cortados, por isso estava recolhendo; encontraram alicate escondido nas proximidades; acusado estava com uma mochila e fios em seu interior; alicate escondido em uma tampa (por baixo passa cabeamento da rede de energia), ao lado.

No mesmo sentido, o guarda municipal André Queiroz relatou que foram solicitados via CECOM; no local presenciaram acusado, que "tinha acabado de cortar os fios" que davam passagem para a iluminação da via pública; recolhia os fios do chão quando da abordagem; localizaram o alicate, próximo à mochila dele, embaixo de tampa; não viu acusado cortar os fios, mas estavam em sua mochila; não o viram "dispensar" alicate.

A despeito da irresignação da defesa, não se verifica contradição no depoimento dos agentes, que em linhas gerais descreve a conduta típica do art. 155 do CP, qual seja, a presença do acusado com os produtos do crime (fios de cobre) e instrumento utilizado para seu corte ao lado de onde estava (alicate).

Anota-se que confessou o furto em sede policial (fl. 7), em reforço à condenação. Com relação à insignificância, inviável sua aplicação, pois além de já ter sido condenado por vários crimes patrimoniais (fls. 208/212), há repercussão social no furto de fios de energia elétrica, conforme já decidido pelo TJ/SP:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. Artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal. Recurso defensivo. Materialidade e autoria não questionadas, mesmo porque devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Princípio da insignificância inaplicável à espécie. Subtração de fios de energia elétrica. Repercussão social negativa da conduta. Réu, ademais, reincidente em crime patrimonial. Condenação mantida. Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. Reconhecimento da tentativa. Possibilidade. Redução da sanção em 1/3 (um terço) em razão do iter criminis percorrido. Regime inicial alterado para o aberto que atende às finalidades preventiva e retributiva da pena. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1502112-40.2022.8.26.0536; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/11/2022; Data de Registro: 22/11/2022).

Ademais, é caso de proceder à emendatio libelli para condená-lo pelo crime na modalidade consumada, pois os bens subtraídos foram encontrados na mochila do acusado.

De acordo com a jurisprudência tranquila do STJ, os crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, ainda que não seja mansa e pacífica: "Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois. (...). O crime de furto em questão se consumou, porquanto houve a efetiva inversão da posse do bem, malgrado o celular tenha sido devolvido à vítima logo após o injusto, devido à apreensão dos réus em flagrante" - grifou-se.

Desta forma, impõe-se a condenação pela prática do delito do art. 155 do CP.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em atenção ao art. 59 do CP, as penas vão acrescidas de 1/6 em virtude dos inúmeros maus antecedentes descritos às fls. 208/214, fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Sobre a personalidade e conduta social do acusado, nada há nos autos que represente desabono, consignando que "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente" (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).

Na segunda fase, nos termos do tema 585 do STJ, a confissão na fase extrajudicial (art. 65, III, "d", do CP) deve ser compensada com a reincidência (fls. 208/214 - autos n. 0010191-59.2015.8.26.0526).

Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição da pena, definitivamente fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em razão da reincidência, o regime inicial de cumprimento é o semiaberto, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou a concessão de sursis pelo mesmo fundamento. O valor unitário do dia-multa vai fixado no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

Posto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar VANDERLEI LUIZ como incurso no art. 155 do CP à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal.

Por não ter permanecido preso ao longo da instrução, possível que recorra em liberdade (art. 387, § 1º, do CPP).

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução definitiva; b) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; c) oficie-se ao IIRGD; d) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima permitida ao ilustre advogado dativo.

Custas pelo acusado na forma dos arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-o para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (art. 72, § 6º, das NSCGJ).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Campo Limpo Paulista, 26 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA